CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN CON RELACIÓN A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO – ART. 7 – ART. 14 BIS – ART. 23.- (ORD. N° 2835 DE 15.11.2023)

Consulta sobre aplicación del artículo 14 bis de Convenio con Uruguay.

De acuerdo con su presentación, una empresa de asesorías domiciliada en Uruguay prestará servicios profesionales y de consultoría a una empresa domiciliada en Chile.

Agrega que la empresa en Uruguay habría indicado que correspondería aplicar el artículo 7 del convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay para eliminar la doble imposición con relación a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y para prevenir la evasión y elusión fiscal y su Protocolo (Convenio).

Con todo, el peticionario estima que correspondería aplicar el artículo 14 bis del Convenio, consultando si dicho artículo aplica a personas naturales o jurídicas, o a ambas.

Al respecto, de ser aplicable el Convenio (residencia en conformidad con el Convenio) y de acuerdo con la regla de prevalencia contenida en el párrafo 6 de su artículo 7[1], se debe tener presente que, de acuerdo con el párrafo 3 de su artículo 14 bis, queda comprendido dentro del concepto de "honorarios por servicios técnicos" cualquier pago en consideración de servicios de naturaleza gerencial, técnica o de consultoría (como podría ser el presente caso), siempre que no concurra alguna de las excepciones contenidas en la letra (a) a (c) de dicho párrafo[2].

En este contexto, el párrafo 1 del artículo 14 bis del Convenio se aplica a personas jurídicas o personas naturales, siempre que sean de aquellos servicios técnicos comprendidos en su párrafo 3.

En consecuencia, Chile podrá gravar dicho pago, pero si quien presta el servicio es residente y el beneficiario efectivo de dicha renta, la tasa aplicable no podrá exceder del 10% del importe bruto de los honorarios, conforme el párrafo 2 del artículo 14 bis del Convenio[3].

Por su parte, Uruguay (país de residencia de la empresa que percibe los honorarios por los servicios que presta) también podrá gravar dicho pago y sin límite en virtud del referido párrafo 1 del artículo 14 bis, pero dicho país deberá otorgar un crédito contra el impuesto pagado en Chile, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Convenio[4].

HERNÁN FRIGOLETT CÓRDOVA
DIRECTOR

Oficio N° 2835 de 15.11.2023
Subdirección Normativa
Depto. Normas Internacionales

[1] Se debe tener en consideración la regla de prevalencia establecida en el párrafo 6 del artículo 7 del Convenio, que establece: ""6. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de dichos artículos no quedarán afectadas por las del presente artículo. "

[2] "(a) a un empleado de la persona que efectúa el pago; (b) por enseñanza en una institución educacional o por enseñanza por una institución educacional; o (c) por una persona natural o física por servicios para el uso personal de una persona natural o física."

[3] Supuesto no se cumplan las hipótesis contenidas en los párrafos 4, 6 y 7 del artículo 14 bis del Convenio

[4] Ver Oficio N° 1369 de 2022